

## עין משפט ונר מצוה

יג א מיי פ"ו מהלכות מדרים הלכה ו סמג לאוין נמצ טויר י"ד סימן רכא):

**י**ד ב מיי שם הלכה ה: **ב**ו ג מיי שם הלכה ז **ו**שפט שם טושי"ע **י**ו"ד סימן רכא ענין ב: **ב**ו ד מיי שם הל' ה: **י**ז ה מיי פ"א מהלכות מחוסרי כפרה ה': **י**ו מיי שם פ"ג הלכה ו: **י**ח ז מיי שם: **י**ב ח מיי פ"י מהלכות שגגות הלכה ו סמג ענין ריו:



**תורה אור השלם**

- זאת תורת ה'בן יאָזש'ר חצא מנפנז שקבת יזרע ל'טפאָר אָהר:

- והקריבו לפני יי וזכר עֲלֶיהָ וְסִנְתָּהּ בַּמִּקְרָא דְּמִיָּה וְזאת תורת ה'וֹלָתָהּ לִזְכֹּר אוּ לְקַבְּלָהּ:

ויקרא יב ז

## מוסף רש"י

מדרש. בגין מכלמא וספלא וספי פסא שם מדרשי מקלמא (ברכות יא: וכו'): קדושין טו. הני בחני. לענין הקרבת קרבנותיו שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא. ולא שלוחי דידן ונפקא מינה למורד הנאה מהני, הסתכן מותר להקריב קרבנותיו (קדושין כג: וכו') ונחא (יט.). משמשות במוך. מותרות לתת מון במקום משמש כשהן משמשות כדי שלא יתעברו (בימות יב: ק:). ונחא (בימות זרע: (כתובות לו. א): תקנתן הוה לשמש במוך של יתעברו (נדה טה.). אדם מביא קרבן עשיר על אשתו. הוא חייב קרבן לידתה וזרעמה, ואם הוא עשיר אין יכול לומר היא אין לה כלום ויפטר (קדושין כג: וכו' קד.) א: שלם הויה עניה ומחייבה קרבן עני ולא הספיק להביא קרבן עני ד שטמא לו, הי כי נחא קרבן עשיר על אשתו (נזיר כד.). וכן קרבנות שחייתו. שלם נזיר ומנה. כגון קרבן יציתה ואשם וטאתא שעליה (ב"ם קד.) וכן בכל קרבעת שהיא חייבת קודם לכן ואפילו קרבן קטע שאטו צעלה ויורד (נזיר כד.).

שהסמיכו על הפסוקים: לא ילמדנו בקרא. בגמ' מפרש טעמא: אבל בלמד הוא את בנו בקרא. דמנא קעבד ואש"פ שמונה על האב ללמד את בנו שמא היה מואל אחר שהיה מלמדו. בכל מייל דלא עבד לנפשיה דמורד בטעמא כל דהו אמר דלא מיקרי הנאה: בגי' אלא מחוסר כפרה שאני. דלא צענין דעת הלך לאו שליחותיה קא עבד כיון דיכול להקריב בלא דעמו אבל שאר קרבנות דבעי דעת שלוחי דידן ניניה ואסור: הבל צריכינן דעת. אם ראוון חייב קרבן אין שמעון יכול להפרישו ולהקריבו שופטו צו ראוון חוך ממחוסר כפרה דגלי ביה קרא שהאב מנא על בניו להמירם בקדשים והסבן מקריבו אש"פ שאטו יודע שהוא של קטן: זאת תורת הוב בין גדול בין קטן. לענין קרבן כמיז וקטן לאו בר דעת הוא להקריב קרבן אלא אכזי מנא על דיו: כמנה בת לידה היא. וכיון דביולדת לא מאי למידרשיה לרבות קטנה גבי זב ומי לא דרשינן ליה לרבות קטן: שלש נשים משמשות במוך. צריכות לשום מוך בנאות מקום לקלוט את אורע שלא תתעבר: בין פקחת בין שוואה. נתי דלא מאינן לרבויו קטנה מרבינן שוטה דגם היא לאו בת דעת היא ובעלה מביא עליה בלא דעתה להמירה בקדשים כדברי רבי יהודה ודאמר היבעל חייב להביא קרבעת אשתו הלכן אפילו שוטה נמי מביא קרבן עשיר על אשתו ולא מאי למימר עניה היא אכזי עליה קרבן עני אלא כיון שהוא מחוייב להביא קרבנותיה והוא עשיר תריך להביא קרבן עשיר וכן כל קרבנות שהיא חייבת כשהיא מחוסרת כפרה או אכלה חלב או אם חייבת אשם אכל לא אם נדרה קרבן דאם קן מזור בכל יום כדי להקטירו: שכך בחבה לו כל אחרייות דאית לי עיך בן קרבת דנא. כשהבעל מגרשה היא כותבת לו שובר שהיא פורעמו מכל אחריות שהיה לה עליו אלמא כל דבר שהיה עליה בנאחיות היה הבעל חייב קודם שגירשה:

## לה:

## ר"ן

**בתנ"י** ו**סורס** א**ם** **סרומו**ו **ואם** **מעשרוסיו** **לדעמו**. מפרש בגמ'

[לו:]: **לדעמו** דמאן: **ומקריב** עליו. אי האיי מדיר כהן הוא: **קיני** זבין **וקיני** זבות **וקיני** ו**ילדות**. לפי שכל אלו מציאין שמי מוריס קראם קן: **ומלמדו מדרש**. דמנאות לאו ליהנות ניחנו: ולא ילמדנו מקרא.

בגמ' [סס] מפרש טעמא: **גב' איבעיא** **לכו הני כהני** שלוחי דידן הס. אש"ג דבפ"ק דקדושין (דף גז:.) אסיק רב הונא דשלוחי דרחמנא ניניה דאי ס"ד שלוחי דידן ניניה מי איכא מידי דאנן לא מאינן למיעבד ואינהו עבדי אפילו הכי צעי הכא למיפשטא דממתני' או מצריימא: הא קמחי ליה. וכיון דעביד שליחותיה מהני ליה הוא.

דבשלמא אי שלוחי דשמיא ניניהו אש"ג דשרי לכו דבהאי קרבן למיכל בנדקשים וכן זה אלא גרמא הנאה בעלמא ושרי: **וליעטעמי**. דבעית למיפשט ממתני' ליניני מקריב עליו קרבנות: אלא **מחוסר כפרה שאני**. כלומר ואדרבה תפשוט לאדך גיסא דכיון דתנא מחוסרי כפרה צלמוד דאין צריכינן דעת משמע דוקא הני משום דכיון דאין צריכינן דעת ודאי כהן לאו שליחותן קעביד אכל צשאר קרבנות האצריכינן דעת שלוחי דידן ניניהו דאי לא לימני מקריב עליו קרבנות וכוהו רבנותא טפי. ומיניה לא מיפשטא צענין לגמרי דאיכא למימר דתנא מחוסרי כפרה לאשמועי' רבנותא דאש"פ שמתירו לאכול בנדקשים שרי וכל שכן צשאר קרבנות ומדרבי יוחנן נמי דאמר הכל צריכינן דעת לא מיפשטא צענין לומר דשלוחי דידן ניניהו דאיכא למימר דרחמנא שוינהו לכהני שלוחין כלל היכי דאיכא דעת בעלים: **חוץ ממחוסרי כפרה**. זב וזבה ומלורע ומלורעת ויולדת ובכולהו כמיז תורת וקרי להו מחוסרי כפרה משום שאסורינן ליכנס למקדש ולאכול בנדקשים עד שיציאו כפרתן והני כיון דאין קרבנן צא לכפרה אין צריכינן דעת אכל כל שצריכינן כפרה על חטא צריכינן דעת: **שנאמר** **ואם** **סורס** **הזב** **צין גדול** **צין קטן**.

וכי היכי דלדס מציא קרבן על צנו קטן שאין לו דעת הכי נמי שלא מדעמו של חצירו: **אלא מעשה נרזי יוחנן**. דס"ל דתורת אחי לרצוי קטן קטן תורה היולדת מאי איכא לרצוי אלימנא צין גדולה צין קטנה והא תני רז ציצי וכו': **משמשום צמוך**. חייבות לשמש צמוך משום סכנה שמה תתעבר ותמות אלמא לא משכחת לה וילדת שהיא קטנה. וכי מימא מאי קושיא הא חסיקנא ב"פ ק דיצמות (דף קי:.) דשמא תמות קאמר ואפשר נמי דלא מיימא איכא למימר מאן דסבר הכי התם ס"ל דצנים הרי הן כסוימניס [סס] אי נמי עדיפי מסוימניס הלכן גדולה היא ולא משכחת דקטנה שתלד: **ההיא** **ואם** **סורס** **היולדת** **צין פקחת** **צין** **שוטה** **שכן** **אדם מביא קרבן על אשמו כר' יהודה**. כלומר אי לא אשכחן דלדס מציא קרבן על אשמו לא הוה מרצינן שוטה דלמאן קא מזהר רחמנא בשלמא בקטן לאצוה קא מזהר אלא שוטה למאן אכל השמא דאמר רבי יהודה דלדס מציא קרבן על אשמו איכא לאוקמי קרא דזאת תורת היולדת שוטה שאין אנו צריכינן דעתה אלא דעת הבעל כיון שהוא מציא קרבנותיה: **ה"ג**.) דתניא אדם מציא קרבן עשיר על אשמו וכל קרבנות שהיא חייבת א"ר יהודה לפיכך אס פטרה אשתו חייב קרבן עשיר על אשמו שש"פ שכל אשה שיש לה בעל לא הויה עשירה שהרי כל כותבת לו אחריות דאית לי עליך מן קדמת דנא. וה"פ אדם מציא קרבן עשיר על אשמו שש"פ שכל אשה שיש לה בעל לא הויה עשירה שהרי כל וכן שנקתה אשה קנה בעלה אש"ה כיון שבעלה עשיר מציא קרבנותיה: **ר' יהודה** **אמר** **לפיכך** **אם** **פטרה** **כלומר** **שגרשה** **אני** **חייב** **באחריותו** **שכך** **כותבת** **לו** **כל קרבנות** **שהיא חייבת** **למעוטי נדריה ומדבותיה**. ר' יהודה אומר לפיכך אם פטרה כלומר שגרשה אני חייב באחריותו שכך כותבת לו בשובר שהיא עושה לו בשעת גירושין מכתובתה כותבת לו שהיא מוחלת כל אחריות שיש לה עליו מקודם לכן ויש בכלל לשון זה אפילו קרבנות דר' יהודה דריש לשון הדיוט ומהכא ילפינן לה צפ' המקבל (צ"מ קד.). והא דאמר הכא שכן מציא אדם קרבן על אשמו כר' יהודה לאו דוקא כר' יהודה דהא תני רישא סתמא אדם מציא קרבן עשיר על אשמו אלא משום דלא ידעינן מאן ניהו ת"ק ור' יהודה איירי צה תלינן לה בדידיה:

שהסמיכו על הפסוקים: לא ילמדנו בקרא. בגמ' מפרש טעמא: אבל בלמד הוא את בנו בקרא. דמנא קעבד ואש"פ שמונה על האב ללמד את בנו שמא היה מואל אחר שהיה מלמדו. בכל מייל דלא עבד לנפשיה דמורד בטעמא כל דהו אמר דלא מיקרי הנאה: בגי' אלא מחוסר כפרה שאני. דלא צענין דעת הלכן לאו שליחותיה קא עבד כיון דיכול להקריב בלא דעמו אבל שאר קרבנות דבעי דעת שלוחי דידן ניניה ואסור: הבל צריכינן דעת. אם ראוון חייב קרבן אין שמעון יכול להפרישו ולהקריבו שופטו צו ראוון חוך ממחוסר כפרה דגלי ביה קרא שהאב מנא על בניו להמירם בקדשים והסבן מקריבו אש"פ שאטו יודע שהוא של קטן: זאת תורת הוב בין גדול בין קטן. לענין קרבן כמיז וקטן לאו בר דעת הוא להקריב קרבן אלא אכזי מנא על דיו: כמנה בת לידה היא. וכיון דביולדת לא מאי למידרשיה לרבות קטנה גבי זב ומי לא דרשינן ליה לרבות קטן: שלש נשים משמשות במוך. צריכות לשום מוך בנאות מקום לקלוט את אורע שלא תתעבר: בין פקחת בין שוואה. נתי דלא מאינן לרבויו קטנה מרבינן שוטה דגם היא לאו בת דעת היא ובעלה מביא עליה בלא דעתה להמירה בקדשים כדברי רבי יהודה ודאמר היבעל חייב להביא קרבעת אשתו הלכן אפילו שוטה נמי מביא קרבן עשיר על אשתו ולא מאי למימר עניה היא אכזי עליה קרבן עני אלא כיון שהוא מחוייב להביא קרבנותיה והוא עשיר תריך להביא קרבן עשיר וכן כל קרבנות שהיא חייבת כשהיא מחוסרת כפרה או אכלה חלב או אם חייבת אשם אכל לא אם נדרה קרבן דאם קן מזור בכל יום כדי להקטירו: שכך בחבה לו כל אחרייות דאית לי עיך בן קרבת דנא. כשהבעל מגרשה היא כותבת לו שובר שהיא פורעמו מכל אחריות שהיה לה עליו אלמא כל דבר שהיה עליה בנאחיות היה הבעל חייב קודם שגירשה:

מקריב עליו קיבין וכו'. אם היה המדיר כהן מקריב לזה המורד: לא ילמדנו בקרא. מפרש בגמרא דבלימוד מקרא נוטל שכר אבל מלמדו מדרש ממו ת"כ והלכות דאין נוטלין עליה שכר ובגמ' מפרש טעמא דנוטלין שכר על המקרא ואין נוטלין שכר על המדיר: אבל בלמדו בניו בקרא. מנא קא עביד ולא הוה אלא גורס נחא! בעלמא ואפילו במקום נמי דנוטלין שכר עליה דמ"מ לא היה המורד טמן שכר למלמד לבניו: איבעי' להו בני כהני שלוחי דרחמנא ניניהו וכו'. ואי אמרת שלוחי [דידן] ניניהו הא מהני לה דעבד שליחותא. דודאי גוף הקרבן מנא קעביד מניה כיון דהאי כהן שלוחו בזה אסור וה"ז אמרינן גבי תורם דאי אמרת צריך דעת הא קמחי ליה וה"ז אי שלוחי דידן נינהו אסור מניה קשה אמאי לא פסיע ליה מהאור דפ' קמא דקדושין (דף כו. ג.) אמר רב כהנא הני כהני שלוחי דרחמנא ניניהו דאי ס"ד שלוחי דידן ניניהו מי איכא מידי דאנן לא מאינן למיעבד ואינהו קא עבדי וי"ל דדוהא לפשוט ממשנה או מצריימא: ת"ש וימקריב עליו קיני וזבים ואי אמרת שלוחי דידן הא קבחינן ליה. ויש להקשות דלמא דלמר כל הוראה להקריב יצא ויקריב דהס"ג לא מהני ליה ושמא נחאה לו דמיירי במורד הנאה בכל הסני דהאי ודאי לא מינין למימר כי כנה"ג שאני דלא לא יעתיך דעת בעלים ואותן הוו שלוחי דידן: בדברי יוחנן. דאמר הכל צריך דעת בעלים אם מחוייב אדם עולה ושלמים אינו יכול לפעור אחרו שלם מדעמו: שדרי מקריב אדם על בניו ועל בנותיו. להסוין לאכול בנדקשים דכמיז זאת תורת הזב צין גדול צין קטן וקטן לאו בר דעת הוא אלמא דאין צריך דעת בעלים להמירו לאכול בנדקשים במחוסר כפרה: **אילא** **מעתה** **לרבי** **יוחנן** **זאת** **תורת** **היולדת** **וכו'**. קתא קשה דנלואו רבי יוחנן בריימא היא צפ' צנות כוסיס (מה דף ל:.) דכמיז זאת תורת הזב צין גדול צין קטן: ומשני ההיא **זאת תורת היולדת** **בין פקחת** **בין שוואה**. שכן מניני שאדם מציא קרבן על אשמו שוטה: מביא אדם קרבן עשיר על אשתו: אם היא חייבת קרבן לידה או מלורעת

## אין בין המורד פרק רביעי נדרים

**בתנ"י** ו**סורס** א**ם** **סרומו**ו **וכו'**. מפרש בגמרא<sup>[א]</sup>: **[ומקריב עליו]**.

אם היה כהן אותו שגדר שלא יהנה ממנו יכול להקריב עליו קיני זבין וקיני זבות וכו': **גב' הני כהני**. שמקריצין קרבנות: **שלוחי דידן**. דבעלי קרבן: **הא קא מהני ליה**. שליח לכפר כפרתו ואיזה הדירו שלא

יהנה ממנו: **אלא**. מדקמני מקריב עליו קיני זבין וכו' ש"מ דשלוחי דשמיא ניניהו: **[וליעטעמי]**. אם כן דשלוחי דשמיא ניניהו לימני סתם מקריב עליו קרבנות אלא מדלא קמני אלא קיני זבין וכו' ש"מ דשלוחי דידן ניניהו. ודקשיא לן הא קמחינה ליה מריך לא קמחינה ליה דצמחוסרי כפרה שאני כי דעם. כל הקרבנות צריכינן שיהו מקריבים בעלים חוץ ממחוסרי וכו': **על בניו ועל צנוטיו הקטנים**. כשהן מחוסרי כפרה דכמיז זאת תורת הזב וגו'. ונשים (ו) שמיצא קרבן בעליון אש"פ שאין להם דעת הס הכי נמי גדולים אין צריכינן להביא כפרתן לדעתן הלכן הואיל ומקריב עליו שלא לדעמו לא מהני ליה דהא לא ידע (ו) ומותר: **אלא מעסה לר' יוחנן**. דמפיך מנאמא תורת הזב צין גדול צין קטן (ו) הכא נמי מני למימר מהאי קרא נמי: **שמא סתעבר וצמומו**. ודאי. אלמא לאו בת לידה היא: **אמר לך רבי יוחנן**. ההוא

וזאת תורת היולדת לא מרבי לה לקטנה אלא בגדולה מיירי וקא מרבה אפילו יולדת שוטה: **שכן** **אדם מביא קרבן עשיר** **אפילו על אשמו שוטה**. אדם מציא קרבן עשיר על אשמו צין פקחת צין שוטה ולא אמרינן דאש"פ שגשגא לעשיר עניה היא דמה שקנתה אשה קנה בעלה אלא כל הקרבנות שחייבת מציא עליה: **שכן כסב לה ואחריות כו'**. דהכי משמע אחריותא עלי. וכי היכי דהאי מציא קרבן על אשמו יולדת אפילו שוטה כך כל מחוסרי כפרה אין צריכינן דעת ולעולם שלוחי דידן ניניהו: אם

ואין יכול לומר עניה היא ואין לה שום דבר שכן כסב לה בכתובתה דאחריות דאית לך עלי מן קדמת דנא דמשמע ליה אפילו שוטה צ"ע מנא ליה הא דמשמע שהיא חייב כל מה שחייבת קודם מזה ים ללמוד דלדס חייב לפרוע חובות אשמו שהיא חייבת קודם שישאלה ולא נראה דבפרק ים נוטלין (נ"י דף קלט.) איבעיא ליה אי בעל בנכסי אשמו לוקח הו או יורש הוי דאי לוקח הוי לא יפרע לבעלי חובות של אשמו שלוחיה קודם ואפילו מנכסי מלוג שלה ואם יורש הוי יפרע מנכסי מלוג שלה כמו יורש שפורע חובות אכזי ממקריעי ואם קן לא מייבצי אלא מנכסי מלוג שלה אבל מנכסיס שלו לא יפרע שום דבר. והך בעיא דלוקח הוי או יורש הוי פסק רבינו שמואל בן כמו של רש"י קבלה מרבינו מנחאל דירוש הוי ולריך הבעל לפרוע מנכסי מלוג שהכניסה לו אשמו והכי הלכתא שאדם פורע חוב אשמו שהיא חייבת קודם לכן אם יש מטלטלין או חובות כעין שהכניסה לו אש"פ שירש אינו פורע ממשלטלין מניה לאחר תקנות האזויס שחיקטי להיות עתה מטלטלין ממקריעי וגובה כמותה ממשלטלין אש"ג דממנה אין לגבות כ"א ממקריעי כמו קן גס החובות נמי יתפרעו מן המטלטלין דכל הדיון הנהיג בקרקעות נוטה ממטלטלין והא דלמר הכא כל קרבנות שהיא חייבת דוקא בקרבנות אבל חוב לא יפרע אלא ממה שהכניסה לו כיוון דירוש הוי ומטלטלין בקרקעות עתה שיעורבש על אותן נכסיס אין יכולת בידי הבעל להפקיען אכל יומר ממנה שהכניסה לו (ואינו פורע) וקרבנותיה נמי דוקא קרבנות חובת אכל לא מריס וגבותו ואם לאחר נישואין [ונדרה קרבן] לא ישלם נדריה דאם לא כן יכולה להחריב בעלה. והכי משמע ביורושלמי. גרסא אחרת אם פטרה אינו חייב וה"פ כל קרבנות שהיא חייבת כשהיא מחמייו חייב לפרוע ולפיכך אם פטרה שגירשה אינו חייב שכן כמנה בשובר של כמותה והתקבלתי כתובתי ואחריות דאית לי עליך מן קדמת דנא ולגירסא זו אינו חייב לשלם כלום מקודם נישואין:

## רש"י

## מסורת הש"ס

(א) יומא יט. קדושין כג: (ב) [נוע' תוס'] סנהדרין סט. ד"ה דיעוט. (ג) יצמות כי: ק. נדה מה. כתובות לו. [מספסת מדה פ"ב]. (ד) [נוימאל דמילתא שכן תוכנ לה כי לימא בנשטה וד"ה] [שפיר גרסי' דתניא], נגעים פי"ד [מ"ב] צ"מ קד. מיר כד. [מספסתא כתובות פ"ד]. (ו) [לקמן לו:]. (ז) [ויומא דף יט.]. (ח) [ענין היטב בנש"י צ"מ קד. ד"ה אדם מביא וכו' וד"ה כל הקרבנות כי וד"ה ה"ג לה כת"כ וכו' תמאל מכוון כגי' הר"ן דהאא ועי' גי' הר"ש בנשטה י"ב פי"ד דנגעים ועי' מיר כד. אמר ר"ח רבנן היא דאי ק"י ר' יהודה היא וכו' דמנא ר"י אמר אדם מביא קרבן עשיר וכו' ע"ש כל הסוגיא וליעו:]. (ט) [עין לקף שאח"ן].

## הגהות הב"ח

(א) בגמ' דתנן ומקריב וכו' שלוחי דידן הוי הא קא מהני ליה: (ב) רש"י ד"ה על בניו וכו' ונשים נמי שמיא וכו' שאין להם דעת הוה הדיון נמי יצ"ב כלומר שלא לדעתן: (ג) בא"ד לא ידע המורד הס"ד: (ד) ד"ה אלא וכו' הכי נמי וכו' מהאי קרא הס"ד ומיכת נמי נמחק:

## גליון הש"ס

בבחי"ן ד"ה ויפלימו מדרש דבצות וכו'. ענין ר"ה דף כח ע"א ונצוריו אכן שם ד"ה ונשפיר: ד"ה איבעיא להו וכו'. מסתני' או מצריימא. ענין לקמן דף ע"ב ע"א ר"ה לענין: ד"ה משמשות במוך וכו' כמנה שחלד. ענין כסדרי טורה כמי' למסכת נדה דף נב ע"ב ד"ה ועד דמקסיין:

## פירוש הרא"ש

בתנ"י ומקריב עליו קיני זבין וקיני זבות. כהן ששיר את ישראל הנאה ממנו יכול להקריב קרבנותיו זב וזבה מציאין שמי מרינן או שמי צין יונה כיוס טהרות וכן יולדת עניה: ותורם תרומותיו. בגמ' מפרש לה: בלמדו מדרש. ספרא וספרי שהיא מדרש הפסוקים: הבלות. הלכה למשה מסיני: ואגרות. דברי חכמים

ואין יכול לומר עניה היא ואין לה שום דבר שכן כסב לה בכתובתה דאחריות דאית לך עלי מן קדמת דנא דמשמע ליה אפילו שוטה צ"ע מנא ליה הא דמשמע שהיא חייב כל מה שחייבת קודם מזה ים ללמוד דלדס חייב לפרוע חובות אשמו שהיא חייבת קודם שישאלה ולא נראה דבפרק ים נוטלין (נ"י דף קלט.) איבעיא ליה אי בעל בנכסי אשמו לוקח הוי או יורש הוי דאי לוקח הוי לא יפרע לבעלי חובות של אשמו שלוחיה קודם ואפילו מנכסי מלוג שלה ואם יורש הוי יפרע מנכסי מלוג שלה כמו יורש שפורע חובות אכזי ממקריעי ואם קן לא מייבצי אלא מנכסי מלוג שלה אבל מנכסיס שלו לא יפרע שום דבר. והך בעיא דלוקח הוי או יורש הוי פסק רבינו שמואל בן כמו של רש"י קבלה מרבינו מנחאל דירוש הוי ולריך הבעל לפרוע מנכסי מלוג שהכניסה לו אשמו והכי הלכתא שאדם פורע חוב אשמו שהיא חייבת קודם לכן אם יש מטלטלין או חובות כעין שהכניסה לו אש"פ שירש אינו פורע ממשלטלין מניה לאחר תקנות האזויס שחיקטי להיות עתה מטלטלין ממקריעי וגובה כמותה ממשלטלין אש"ג דממנה אין לגבות כ"א ממקריעי כמו קן גס החובות נמי יתפרעו מן המטלטלין דכל הדיון הנהיג בקרקעות נוטה ממטלטלין והא דלמר הכא כל קרבנות שהיא חייבת דוקא בקרבנות אבל חוב לא יפרע אלא ממה שהכניסה לו כיוון דירוש הוי ומטלטלין בקרקעות עתה שיעורבש על אותן נכסיס אין יכולת בידי הבעל להפקיען אכל יומר ממנה שהכניסה לו (ואינו פורע) וקרבנותיה נמי דוקא קרבנות חובת אכל לא מריס וגבותו ואם לאחר נישואין [ונדרה קרבן] לא ישלם נדריה דאם לא כן יכולה להחריב בעלה. והכי משמע ביורושלמי. גרסא אחרת אם פטרה אינו חייב וה"פ כל קרבנות שהיא חייבת כשהיא מחמייו חייב לפרוע ולפיכך אם פטרה שגירשה אינו חייב שכן כמנה בשובר של כמותה והתקבלתי כתובתי ואחריות דאית לי עליך מן קדמת דנא ולגירסא זו אינו חייב לשלם כלום מקודם נישואין: